HỢP ĐỒNG CẤP TÍN DỤNG

Số: 270284.24.014.23577507.TD

Ngày 23 / 12 / 2024 các Bên gồm:

I. BÊN CẤP TÍN DỤNG

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Đại diện: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) - Chi nhánh Thanh Xuân

GCN ĐKKD: 0100283873-002 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/03/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 05/04/2021

Địa chỉ: Một phần tầng 1, tầng 2 tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.38545459 Fax: 024.38540414 Email:

Do ông, bà: GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ Lê Thị Hương

Chức vụ: ... là đại diện hợp pháp.

Uỷ quyền: 3164/UQ-HS ngày 19/10/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

(Sau đây gọi tắt là "MB")

II. BÊN ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG

Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Hướng Dương

GCN ĐKKD/Quyết định thành lập/Mã số DN: 0110176990 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/11/2022, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/07/2024

Địa chỉ: Số nhà 21 phố Lý Thường Kiệt, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Do ông/bà: Nguyễn Văn Khương

Chức vụ: Tổng Giám đốc là đại diện hợp pháp.

Uỷ quyền: .....

(Sau đây gọi tắt là "Khách Hàng")

Căn cứ Thỏa thuận chung trong việc cấp và sử dụng tín dụng tại MB, số 270285.24.014.23577507.TT ngày 23 tháng 12 năm 2024 (sau đây gọi chung là "Thỏa thuận chung").

Các bên đồng ý giao kết Hợp đồng cấp tín dụng với nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CẤP TÍN DỤNG

1. HẠN MỨC TÍN DỤNG (HMTD)

a. Giá trị hạn mức tín dụng: **6,000,000,000 VND** *(Bằng chữ: Sáu tỷ đồng)*, trong đó:

- Hạn mức tín dụng bao gồm: Hạn mức Cho vay, Hạn mức Bảo lãnh thanh toán: **6,000,000,000 VND** *(Bằng chữ: Sáu tỷ đồng)*.

b. Mục đích cấp tín dụng: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của Khách Hàng

c. Đồng tiền cấp tín dụng: VND hoặc ngoại tệ phù hợp quy định pháp luật.

d. Thời hạn duy trì HMTD:

Kể từ ngày giao kết Hợp đồng này đến ngày 20/12/2025.

e. Thời điểm Khách Hàng phải sử dụng HMTD lần đầu không muộn hơn ngày 20/06/2025, trừ trường hợp MB có chấp thuận khác.

f. Chi tiết các hình thức cấp tín dụng cụ thể theo quy định dưới đây.

2. HÌNH THỨC CẤP TÍN DỤNG CỤ THỂ

CHO VAY THEO HẠN MỨC:

a. Số tiền cho vay: chi tiết theo từng lần giải ngân và nhận nợ.

b. Thời hạn cho vay trong thời hạn duy trì HMTD: Tối đa 06 tháng, chi tiết thời hạn cho vay theo từng lần giải ngân và nhận nợ.

c. Lãi, phí:

- Lãi suất, phương pháp tính lãi, nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả: chi tiết tại từng lần giải ngân, nhận nợ và Thỏa thuận chung.
- Phí: Phí cam kết rút vốn = 5% nhân (x) Giá trị hạn mức cho vay hoặc Số tiền cho vay tại Hợp đồng Cấp tín dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong mọi trường hợp không thấp hơn mức phí tối thiểu là: 2,000,000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng). MB thu 1 lần tại thời điểm giải ngân đầu tiên của Hợp đồng cấp tín dụng, thu 1 lần khi cấp Hạn mức tín dụng/tái cấp Hạn mức tín dụng.

d. Giải ngân vốn cho vay và việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay: chi tiết theo từng lần giải ngân và nhận nợ, Thỏa thuận chung và Hợp đồng này.

e. Việc trả nợ gốc, lãi tiền vay, đồng tiền trả nợ và thứ tự thu hồi nợ gốc, lãi tiền vay; trả nợ trước hạn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà Khách Hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được MB chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hình thức và nội dung thông báo chuyển nợ quá hạn: chi tiết theo từng lần giải ngân và nhận nợ, Thỏa thuận chung và Hợp đồng này.

f. Các trường hợp chấm dứt cho vay; thu nợ trước hạn; chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà Khách Hàng không trả được nợ trước hạn khi MB chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn; hình thức và nội dung thông báo chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn: chi tiết theo từng lần giải ngân và nhận nợ, Thỏa thuận chung và Hợp đồng này.

g. Xử lý nợ vay; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; quyền và trách nhiệm của các bên; trách nhiệm của Khách Hàng trong việc phối hợp với MB và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để MB thực hiện thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Khách Hàng: chi tiết theo từng lần giải ngân và nhận nợ, Thỏa thuận chung và Hợp đồng này.

BẢO LÃNH:

a. Nghĩa vụ được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, loại bảo lãnh: theo từng cam kết bảo lãnh do MB phát hành trên cơ sở đề nghị của Khách Hàng được MB chấp thuận.

b. Số tiền bảo lãnh, đồng tiền bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh: theo từng cam kết bảo lãnh do MB phát hành trên cơ sở đề nghị của Khách Hàng được MB chấp thuận.

c. Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh: xác định theo từng lần đề nghị phát hành bảo lãnh của Khách Hàng được MB chấp thuận.

d. Phí: xác định theo từng lần đề nghị phát hành bảo lãnh của Khách Hàng được MB chấp thuận.

e. Ký quỹ: xác định theo từng lần đề nghị phát hành bảo lãnh của Khách Hàng được MB chấp thuận.

f. Thỏa thuận về bắt buộc nhận nợ trả thay, thời hạn hoàn trả nợ khi phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: quy định chi tiết tại Thỏa thuận chung, Hợp đồng này và các văn bản khác (nếu có).

g. Lãi suất áp dụng đối với số tiền trả thay và nghĩa vụ (Lãi suất cho vay bắt buộc): Lãi suất cho vay bắt buộc do MB xác định, bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn của MB đang áp dụng đối với khoản vay có thời hạn tương ứng của Khách hàng doanh nghiệp hoặc theo mức lãi suất nhận nợ bắt buộc theo quy định của MB từng thời kỳ phù hợp với quy định pháp luật (tùy theo mức nào cao hơn).

h. Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, các quy định pháp luật áp dụng: theo từng cam kết bảo lãnh do MB phát hành trên cơ sở đề nghị của Khách Hàng được MB chấp thuận.

i. Quyền và nghĩa vụ của các bên; giải quyết tranh chấp phát sinh và các nội dung khác: quy định chi tiết tại Thỏa thuận chung, Hợp đồng này và các văn bản khác (nếu có).

ĐIỀU 2. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

Các bên thống nhất việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng này như sau:

a. Tài sản bảo đảm:

- Theo Danh mục tài sản bảo đảm tại Hợp đồng này và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), chi tiết việc bảo đảm được quy định tại hợp đồng bảo đảm ký giữa MB và Bên bảo đảm.
- Bảo lãnh của bên thứ ba và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác (nếu có).
- Các tài sản theo quy định tại Thỏa thuận chung.
- Các tài sản bảo đảm, biện pháp bảo đảm khác theo thỏa thuận/cam kết của Bên bảo đảm với MB.

b. MB được thuê bên thứ ba định giá hoặc tự định giá lại tài sản bảo đảm, đánh giá lại Bên bảo lãnh định kỳ hoặc đột xuất theo nghiệp vụ của MB. Chi phí, phí định giá lại tài sản bảo đảm, đánh giá lại bên bảo lãnh trong trường hợp bên thứ ba thực hiện do Khách Hàng chi trả.

c. Duy trì giá trị tài sản bảo đảm/Biện pháp bảo đảm:

- Khách Hàng phải duy trì giá trị tài sản bảo đảm sao cho toàn bộ Dư nợ và số dư bảo lãnh, cam kết phát hành dưới hình thức thư tín dụng chứng từ được bảo đảm bằng tài sản tại mọi thời điểm luôn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng giá trị (∑) của (Tỷ lệ duy trì nghĩa vụ tài chính tối đa tương ứng với (từng) loại tài sản bảo đảm nhân với (x) giá trị của tài sản bảo đảm đó). Nếu không đảm bảo tỷ lệ này, Khách Hàng có trách nhiệm giảm bớt dư nợ hoặc bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm được MB chấp thuận theo thông báo của MB. Trường hợp Khách Hàng và/hoặc bên thứ ba bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm thì Tỷ lệ duy trì nghĩa vụ tài chính tối đa theo thông báo của MB hoặc thỏa thuận giữa các bên.
- Việc xác định Tỷ lệ duy trì nghĩa vụ tài chính so với giá trị tài sản bảo đảm trên đây không áp dụng để xác định phạm vi, giá trị nghĩa vụ được bảo đảm. Việc xác định phạm vi, giá trị nghĩa vụ được bảo đảm theo quy định tại các Hợp đồng bảo đảm ký kết giữa MB và bên bảo đảm.
- Tỷ lệ duy trì nghĩa vụ tài chính tối đa được xác định bằng (=) ∑((Dư nợ + Số dư bảo lãnh, cam kết phát hành dưới hình thức thư tín dụng chứng từ) chia cho (:) giá trị tài sản bảo đảm) x 100%.

ĐIỀU 3. QUẢN LÝ DOANH THU VÀ NGUỒN TRẢ NỢ

a. Khách Hàng có nghĩa vụ quản lý và chuyển doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án được MB cấp tín dụng về tài khoản của Khách Hàng mở tại MB trong suốt thời gian MB cấp tín dụng, đảm bảo:

- Đối với tài trợ theo hạn mức thường xuyên: Tổng doanh số tiền về tài khoản của Khách Hàng tại MB từng kỳ/Tổng doanh số giải ngân của kỳ liền trước tối thiểu: 120%. Trong đó: Kỳ đầu tiên là: 6 tháng tiếp theo kể từ tháng giải ngân đầu tiên. Các Kỳ tiếp theo là 3 tháng kể từ ngày kết thúc Kỳ đầu

tiên/liền trước.

- 100% tiền của phương án được MB cấp tín dụng về tài khoản của Khách Hàng tại MB.

b. Khách Hàng đồng ý dùng toàn bộ doanh thu theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và các nguồn trả nợ khác để trả nợ cho MB.

ĐIỀU 4. CAM KẾT VÀ THỎA THUẬN KHÁC

a. Khách Hàng cam kết, xác nhận các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho MB trực tiếp và/hoặc qua các ứng dụng BIZ, email, các phương tiện điện tử khác bằng chính tên tài khoản đăng nhập của Khách Hàng, người đại diện của Khách Hàng và/hoặc một trong các yếu tố xác thực (mật khẩu, OTP, D-OTP, yếu tố sinh trắc học, chữ ký điện tử của Khách Hàng và/hoặc người đại diện của Khách Hàng ...) hoặc yếu tố xác thực khác đã được Khách Hàng kiểm tra, kiểm soát là thật, đầy đủ, hợp pháp và có giá trị hiệu lực.

b. Bằng việc giao kết Hợp đồng này, Khách Hàng xác nhận đã được MB cung cấp đầy đủ và hiểu rõ thông tin về khoản tín dụng, nội dung Hợp đồng cấp tín dụng, Thỏa thuận chung, lãi suất, việc tính lãi và trả lãi, bao gồm nhưng không giới hạn: phương pháp tính lãi, nguyên tắc tính lãi và các yếu tố xác định lãi suất, lãi suất điều chỉnh, lãi suất tham chiếu, thời điểm điều chỉnh lãi suất, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; loại phí và mức phí áp dụng đối với khoản tín dụng; việc ưu đãi lãi suất và việc thanh toán tiền lãi ưu đãi trong trường hợp Khách Hàng không đáp ứng điều kiện được ưu đãi lãi suất, các nội dung khác có liên quan. Khách Hàng tại đây đồng ý: (i) chủ động cập nhật, nhận thông tin Lãi suất tham chiếu công bố trên website của MB và/hoặc các hình thức, địa chỉ khác quy định tại Hợp đồng, Thỏa thuận chung, các văn bản liên quan khác (nếu có) và đồng ý Lãi suất tham chiếu này có giá trị ràng buộc, áp dụng để xác định lãi suất điều chỉnh đối với khoản tín dụng; (ii) tính lãi, trả nợ gốc và lãi cho MB theo đúng quy định tại Hợp đồng, Thỏa thuận chung, các văn bản liên quan khác (nếu có) và (iii) thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung khác của Hợp đồng, Thỏa thuận chung, các văn bản liên quan khác (nếu có).

c. Khách Hàng xác nhận và đảm bảo những người đại diện của Khách Hàng, người quản lý, sử dụng tài khoản truy cập (sau đây gọi chung là "người đại diện của Khách Hàng") đã được MB hướng dẫn và nhận biết đầy đủ về việc bảo mật, đảm bảo an toàn tài khoản truy cập, các thiết bị điện tử, phương tiện điện tử, các yếu tố xác thực và các yếu tố khác trong quá trình giao kết, thực hiện giao dịch điện tử, các rủi ro có thể phát sinh trong giao dịch điện tử và chủ động tìm hiểu, cập nhật các thủ đoạn và/hoặc rủi ro công nghệ khác, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Khách Hàng và người đại diện của Khách Hàng đồng ý: (i) không cung cấp, chia sẻ hoặc cho người khác sử dụng các thiết bị, tài khoản truy cập, các yếu tố xác thực và các thông tin khác; (ii) không cài đặt, không truy cập các phần mềm, ứng dụng, mã độc, các kết nối không an toàn hoặc chưa được xác thực; (iii) đọc và kiểm soát kỹ các nội dung trước khi giao kết trên các tài liệu, chứng từ đề nghị cấp tín dụng, giải ngân, nhận nợ và tài liệu, dữ liệu điện tử khác liên quan đến việc cấp tín dụng. Khách Hàng cam kết và đồng ý nhận nợ, trả nợ và chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh kể cả trong trường hợp tài khoản truy cập, các thiết bị, các yếu tố xác thực và các thông tin khác của Khách Hàng và/hoặc người đại diện của Khách Hàng bị sử dụng bởi bên khác.

d. Trong trường hợp sau đây, MB được điều chỉnh tăng lãi suất (trường hợp áp dụng lãi suất cố định) hoặc điều chỉnh tăng biên độ lãi suất (trường hợp áp dụng lãi suất điều chỉnh): khoản tín dụng của Khách Hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; hoặc lãi suất tiền gửi VND loại lãi trả sau áp dụng đối với tổ chức kinh tế kỳ hạn 12 tháng do MB công bố cao hơn từ 10% trở lên so với thời điểm giải ngân hoặc thời điểm điều chỉnh lãi suất trước đó; hoặc khả năng trả nợ của Khách Hàng bị suy giảm hoặc có nguy cơ suy giảm theo đánh giá của MB; hoặc có thay đổi bất lợi liên quan đến tài sản bảo đảm

hoặc biện pháp bảo đảm (như giá trị tài sản bảo đảm giảm sút; Khách Hàng hoặc Bên bảo đảm thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc với tài sản bảo đảm, các trường hợp thay đổi bất lợi khác). MB sẽ thông báo cho Khách Hàng về trường hợp điều chỉnh, mức lãi suất điều chỉnh và/hoặc Biên độ lãi suất điều chỉnh theo một trong các phương thức thông báo tại Hợp đồng này, Thỏa thuận chung, các văn bản liên quan khác (nếu có). Trường hợp Khách Hàng không đồng ý việc điều chỉnh này, Khách Hàng có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản cho MB trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo và Khách Hàng có quyền chấm dứt sử dụng khoản tín dụng, trả nợ trước hạn. Trong thời gian các bên chưa thống nhất, mức lãi suất và/hoặc Biên độ lãi suất áp dụng là mức lãi suất điều chỉnh và/hoặc Biên độ lãi suất điều chỉnh mà MB đã thông báo đến Khách Hàng.

e. Các nội dung chưa được thỏa thuận tại Hợp đồng này được các bên thống nhất áp dụng theo Thỏa thuận chung, các văn bản có liên quan (nếu có) và quy định pháp luật.

f. Phạt vi phạm Hợp đồng:

- Trường hợp Khách Hàng đáp ứng điều kiện cấp tín dụng của MB nhưng không sử dụng vốn thì Khách Hàng phải chịu mức phạt vi phạm = 3% nhân (x) Giá trị Hạn mức cho vay chưa sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong mọi trường hợp không thấp hơn mức phạt tối thiểu là: 500,000 VND (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/lần. MB thu 1 lần hoặc 12 tháng cấp Hạn mức tín dụng, thu vào cuối kỳ duy trì Hạn mức tín dụng.
- Phạt vi phạm Hợp đồng khác: Khách Hàng đồng ý mức phạt là 8% giá trị nghĩa vụ bị vi phạm khi vi phạm các thỏa thuận tại Hợp đồng cấp tín dụng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
- Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp đồng theo đúng quy định của MB.

g. Khách hàng cam kết:

- Trường hợp MB tài trợ phương án trên cơ sở hóa đơn điện tử/hóa đơn tự in: Khách Hàng cam kết: (i) giá trị hóa đơn giải ngân lần này hoặc các phương án giải ngân trong hạn mức chưa được giải ngân tại các Tổ chức tín dụng khác; (ii) chịu trách nhiệm tính chân thực của Hóa đơn
- Trường hợp MB tài trợ phương án trên cơ sở tờ khai hải quan điện tử: Khách Hàng cam kết chưa thanh toán cho tờ khai hải quan điện tử tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
- Khách Hàng cam kết về toàn bộ các hồ sơ thanh toán quốc tế/hồ sơ tín dụng/hồ sơ tài sản bảo đảm đã và sẽ cung cấp cho MB:

+ (Các) Tờ khai hải quan có chữ ký và đóng dấu xác nhận của Khách Hàng được xuất trình cùng với hồ sơ thanh toán quốc tế/hồ sơ cấp tín dụng/hồ sơ tài sản bảo đảm (sau đây gọi là "Tờ khai hải quan"): (i) Được in ra từ hệ thống hải quan điện tử của Tổng cục Hải quan Việt Nam; (ii) Có thực, chính xác, hợp pháp, hợp lệ.

+ Trị giá giao dịch cần thanh toán quốc tế/cấp tín dụng/nhận tài sản bảo đảm theo Tờ khai hải quan do Khách hàng đề nghị/cung cấp là đúng mục đích, phù hợp với quy định của Pháp luật và chưa được thanh toán/chưa được cấp tín dụng/chưa được sử dụng làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của Khách Hàng hoặc bên thứ ba tại bất kỳ tổ chức, cá nhân hay chi nhánh/phòng giao dịch nào của MB.

- Trường hợp hết thời hạn bảo hiểm đối với Tài sản bảo đảm mà Khách Hàng chưa/không thực hiện mua bảo hiểm, thì Lãi suất cho vay bằng (=) lãi suất cho vay đang áp dụng tại thời điểm điều chỉnh lãi suất cộng (+) 0,5%/năm (không phẩy năm phần trăm/năm). Thời điểm điều chỉnh lãi suất là ngày thứ 11 kể từ ngày hết hạn bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.
- Sau khi Khách Hàng hoàn thành việc mua bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm: Lãi suất cho vay bằng (=) mức lãi suất cho vay trong hạn hoặc lãi suất cho vay ưu đãi (nếu còn thời hạn ưu đãi lãi suất) theo từng văn bản nhận nợ. Thời điểm điều chỉnh lãi suất là ngày thứ 03 kể từ ngày

Khách Hàng hoàn thành việc mua bảo hiểm.

h. Các nội dung cam kết, thỏa thuận khác:

- Khách Hàng cam kết:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan tới ngành kinh doanh có điều kiện (nếu có).

+ Không thực hiện thanh toán nợ vay cho bên thứ ba là cá nhân/tổ chức không phải là tổ chức tín dụng khi đang còn số dư nghĩa vụ tín dụng tại MB để dẫn đến mất khả năng trả nợ MB.

+ Không thế chấp tại tổ chức tín dụng khác: (1) Toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển và hoặc (2) Toàn bộ khoản phải thu/quyền đòi nợ luân chuyển và hoặc (3) Hàng hóa, khoản phải thu/quyền đòi nợ hình thành từ phương án MB cấp tín dụng và hoặc đang thế chấp tại MB.

+ Thông báo bằng văn bản cho MB trước khi thay đổi, bổ sung Hợp đồng được MB bảo lãnh.

- Khách hàng cung cấp bổ sung cho MB các chứng từ, hồ sơ sau: Khách Hàng chịu trách nhiệm cung cấp danh sách và hồ sơ Người có liên quan của Khách Hàng cho MB ngay khi có thay đổi.

ĐIỀU 5. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

a. Hợp đồng cấp tín dụng này và Thỏa thuận chung tạo thành một thỏa thuận thống nhất giữa MB và Khách hàng trong việc cấp và sử dụng tín dụng. Các bên thống nhất và cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định tại Hợp đồng cấp tín dụng và Thỏa thuận chung. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của Thỏa thuận chung với Hợp đồng cấp tín dụng về cùng một vấn đề thì sẽ ưu tiên áp dụng theo quy định của Hợp đồng cấp tín dụng.

b. Các tài liệu, văn bản liên quan đến Hợp đồng này như: Phụ lục/Văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng, văn bản nhận nợ; đề nghị về việc phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng (LC); thông báo thu hồi nợ trước hạn, thông báo nhận nợ bắt buộc và các văn bản, tài liệu liên quan khác để thực hiện Hợp đồng cấp tín dụng là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng cấp tín dụng này.

c. Hợp đồng được áp dụng, điều chỉnh theo quy định pháp luật Việt Nam và giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

d. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu Hợp đồng này và chỉ hết hiệu lực khi Khách Hàng đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với MB. Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý tại thời điểm hết hiệu lực trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác. Trường hợp nghĩa vụ của Khách Hàng với MB được phục hồi, thì Hợp đồng này được tiếp tục có hiệu lực cho đến khi nghĩa vụ được phục hồi thực hiện xong.

KHÁCH HÀNG	MB
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH XUÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC	GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ
Nguyễn Văn Khương	Lê Thị Hương